

TÉRMINOS Y CONDICIONES: MÓDULO DE MENSUALIDADES

Los presentes Términos y Condiciones regulan el acceso y uso del servicio de mensualidades de parqueadero prestado por PARQUEARSE S.A.S. (en adelante 'Parquearse') a través del aplicativo digital disponible en <https://mensualidades.parquearse.com/> y en los puntos de pago presenciales habilitados. El cliente declara haber leído, comprendido y aceptado íntegramente estos Términos y Condiciones al momento de: (i) realizar el registro en el aplicativo; (ii) efectuar el pago de la mensualidad por cualquier canal. La aceptación se perfecciona mediante el clic expreso en el botón de aceptación dispuesto en el aplicativo. Si el cliente no está de acuerdo con estos términos, deberá abstenerse de registrarse, pagar o utilizar el servicio.

1. OBJETO Y REGISTRO

El aplicativo digital de Parquearse tiene por objeto facilitar la gestión, pago y administración de suscripciones mensuales de parqueadero. Su uso no genera relación laboral, societaria ni de ninguna otra índole distinta a la de prestación del servicio de parqueadero en la modalidad de mensualidad.

Es responsabilidad exclusiva del usuario garantizar la exactitud, veracidad y actualización oportuna de los datos personales y de los vehículos registrados. Cualquier error en la placa u otra información relevante podrá invalidar el acceso al servicio sin que ello genere responsabilidad para Parquearse.

Para corregir datos registrados, el cliente podrá hacerlo desde el aplicativo, con excepción del número de documento, en cuyo caso deberá comunicarse con Parquearse a través del canal PQRs habilitado en el aplicativo, aportando la información correcta. Parquearse atenderá la solicitud en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, conforme a lo previsto en la Ley 1755 de 2015.

2. ADQUISICIÓN DE LA TARJETA PARQUEARSE

2.1 La tarjeta de Parquearse podrá ser adquirida en el punto de pago presencial de la sede en la que aplica la mensualidad.

2.2 La venta de la tarjeta estará sujeta a la disponibilidad de cupo de mensualidades en la sede.

2.3 La adquisición de la tarjeta será determinada de acuerdo con el funcionamiento de la sede en la que se va a utilizar el servicio.

2.4 Al momento de la adquisición, es indispensable que el cliente:

- I. Pague el precio del plástico de la tarjeta de Parquearse, de acuerdo con el valor vigente determinado por Parquearse al momento de la compra de la misma,

- II. Realice el pago de la mensualidad de conformidad con los valores establecidos por Parquearse. Los valores podrán ser modificados por Parquearse en cualquier momento, a su discreción y serán informados al público a través de la publicidad visible en cada sede.

2.5 Los valores de la mensualidad y del plástico de la tarjeta podrán ser ajustados por Parquearse y serán notificados al Cliente, a través del aplicativo y mediante notificación al correo electrónico registrado. El ajuste no afectará las mensualidades ya canceladas y vigentes a la fecha de la comunicación. La continuidad en el uso del servicio tras la notificación se entenderá como aceptación tácita de las nuevas tarifas

2.6 El personal operativo de Parquearse deberá activar la tarjeta antes de entregarla al cliente. Esto requiere que el cliente:

- I. Realice el pago de la tarjeta y de la mensualidad por el valor establecido por Parquearse.
- II. Indique al operador del parqueadero, su número de identificación y con este dato se confirmará en el sistema el pago y se asociará la tarjeta a la mensualidad.

El cliente deberá brindar datos veraces y completos y, con la adquisición de la tarjeta y/o mensualidad, autoriza a Parquearse a darles tratamiento de conformidad con lo establecido en su Política de Tratamiento de Datos Personales, la Ley 1581 de 2012 y demás normas complementarias. Para más información sobre la Política de Tratamiento de Datos Personales de Parquearse, el cliente podrá consultarla en la página principal de Parquearse en el siguiente link: <https://parquearse.com/politicas/>.

3. USO DE LA TARJETA PARQUEARSE

3.1 La tarjeta podrá ser utilizada al momento de ingresar y salir del parqueadero en el que se encuentra activa la mensualidad y en caso de realizar el pago de la mensualidad presencialmente en la sede, ésta debe ser presentada.

3.2 El cliente será responsable de la debida utilización, conservación y custodia de la tarjeta. Será igualmente responsable de las transacciones realizadas con ella hasta el momento en que reporte formalmente a Parquearse el robo, extravío o uso no autorizado, mediante los canales indicados en el presente documento. A partir del momento del reporte debidamente registrado, Parquearse procederá a bloquear la tarjeta de forma inmediata y el cliente cesará de ser responsable por operaciones posteriores realizadas por terceros. Parquearse no podrá exigir al cliente el pago de servicios utilizados fraudulentamente por terceros después de efectuado el reporte.

3.3 La tarjeta podrá ser utilizada para pagar el valor vigente de la mensualidad. En este caso, el cliente deberá presentar su tarjeta en el punto de pago de la sede a la que corresponde la mensualidad para pagar el valor correspondiente o, de ser el caso, hacer el pago a través del aplicativo de mensualidades, <https://mensualidades.parquearse.com/>

3.4 En el evento de robo o extravío de la tarjeta, el cliente puede realizar el pago correspondiente de esta a través del aplicativo en el módulo de Mis Mensualidades

([https://mensualidades.parquearse.com /cliente/mensualidad](https://mensualidades.parquearse.com/cliente/mensualidad)) seleccionando la opción "Perdí mi tarjeta" y posteriormente dirigirse a la sede para reclamar la nueva tarjeta o realizar el proceso directamente en la sede correspondiente suministrando su nombre, número de documento de identidad y aquella información adicional que Parquearse requiera para verificar la titularidad de la persona que informa la novedad.

4. FACTURACIÓN Y PAGOS

4.1 El cliente deberá efectuar el pago del servicio de parqueadero por mensualidad de Parquearse, empleando cualquier medio de pago que Parquearse tenga habilitado en el momento para estos efectos y en los lugares que determine para tales efectos.

- **Ciclos de Facturación:** El pago se realizará por adelantado de forma mensual. El ciclo inicia el día de la activación del servicio.
- **Métodos de Pago:** Al registrar una mensualidad, se aceptarán pagos con tarjetas de crédito, débito y otros medios digitales que Parquearse tenga disponibles en el momento.
- **Reintentos de Cobro:** En caso de que el pago sea rechazado, el sistema suspenderá automáticamente el acceso al parqueadero como cliente mensual hasta que se realice el pago correspondiente.

4.2 Por cada pago realizado en el aplicativo o en el punto presencial, el cliente recibirá un comprobante de pago con la información correspondiente.

4.3 Los pagos realizados solo podrán efectuarse de acuerdo con los montos vigentes establecidos por Parquearse, los cuales podrán ser modificados en cualquier momento y podrán ser visualizados en el aplicativo o en la publicidad que se encuentra en cada sede, si aplica.

4.4 El cliente podrá consultar su fecha de vencimiento en el aplicativo de mensualidades, o en el punto de pago manual de la sede de Parquearse donde hace uso de su mensualidad.

4.5 Parquearse emitirá la factura electrónica de venta por los valores de mensualidad dentro del plazo establecido en la normativa tributaria vigente, la cual será remitida al correo electrónico registrado por el cliente, en caso de solicitarla personalizada o podrá ser consultada en el historial de pagos del aplicativo.

5. CANCELACIONES Y REEMBOLSOS

- **Cancelación:** El cliente Puede finalizar el uso del servicio de su mensualidad en cualquier momento, sin embargo, el acceso continuará vigente hasta el final del periodo actual facturado.
- **No Reembolso:** Como regla general, Parquearse no realizará reembolsos en dinero por mensualidades adquiridas. No se otorgará tiempo de servicio por períodos de inactividad voluntaria del cliente no notificados oportunamente mediante la opción de PQRs habilitada en el aplicativo. Sin perjuicio de lo anterior, procederá el reembolso proporcional o la compensación en tiempo equivalente únicamente en los siguientes casos: (a) Cierre definitivo de la sede correspondiente por causa imputable a Parquearse; (b) Interrupción del servicio por más de cinco (5) días continuos por causas imputables a Parquearse, sin haber ofrecido sede alternativa al cliente; (c) Doble cobro comprobado por el mismo período de mensualidad. Las

solicitudes de reembolso bajo estas causales deberán presentarse por escrito dentro de los diez (10) días calendario siguientes al hecho que las origina.

6. BLOQUEO DE PRODUCTOS

6.1 Parquearse se reserva el derecho de auditar los comportamientos de consumo realizados con la tarjeta asociada a su documento de identidad o el registro de cámaras de acceso del parqueadero si aplica, en cualquier momento y sin necesidad de notificar de ello al cliente.

6.2 Como resultado de lo anterior, Parquearse podrá bloquear la tarjeta y/o la mensualidad asociada a un documento de identidad, mientras se investigan eventuales situaciones de fraude o de mal comportamiento o de violación de los términos y condiciones de Parquearse.

6.3 Parquearse podrá determinar el bloqueo para algún cliente mensual, lo que conllevará al bloqueo de la respectiva tarjeta y del servicio, en los casos que a continuación se indican, y que no se limitan a:

- I. Alerta de seguridad por fraude y/o cualquier acto ilícito, incumplimiento, actividad o conducta no conforme y/o violación de: los términos y condiciones; y/o uso indebido de la tarjeta de Parquearse.
- II. Cualquier conducta irregular, o sospecha de conducta irregular, incluyendo la de utilizar la tarjeta para uso de terceros con vehículos no registrados en la mensualidad, de falsedad, o de mala fe empleada por el cliente en relación con el uso de la tarjeta y/o la mensualidad.
- III. Cuando a criterio de Parquearse se identifique que algún cliente incurrió, incurre o ha incurrido en actos y/o conductas dañinas o potencialmente dañinas a cualquier activo del parqueadero, y/o cualquier conducta o agresión en contra del personal de Parquearse, física, verbal o escrita, independientemente si se determina, o no, responsabilidad de cualquier naturaleza por parte del cliente.
- IV. El incumplimiento de cualquier otra normatividad y/o regulación aplicable, incluyendo, pero no limitándose a los términos y condiciones.

6.4 En caso de que el cliente afectado encontrara infundado el bloqueo de la mensualidad asociadas a su documento de identidad, podrá comunicar a Parquearse las razones objetivas por las cuales considera pertinente su desbloqueo. El cliente podrá en cualquier momento contactarse con Parquearse para informar sobre su caso y aportar las pruebas que considere pertinentes.

6.5 Asimismo, Parquearse se reserva el derecho de tomar las acciones legales que estime pertinentes para recuperar los daños y perjuicios que puedan habersele ocasionado, incluyendo los gastos legales incurridos en la acción que conlleve el ejercicio del derecho antes indicado, como consecuencia de las conductas antes descritas.

6.6 Los clientes aceptan lo anterior y autorizan a Parquearse a utilizar su información para los propósitos antes mencionados, e incluir dicha información en sistemas de información de riesgo y/o posible fraude y/o actos ilícitos.

7. USO DEL SERVICIO

- **Derecho de Admisión:** La suscripción mensual otorga el derecho de uso del servicio en la sede correspondiente, pero no garantiza un espacio físico determinado ni disponibilidad permanente de cupo. Cuando no haya espacio disponible al momento del ingreso, el cliente deberá dejar las llaves para la ubicación del vehículo por parte del personal operativo, liberándose Parquearse de responsabilidad por daños menores de maniobra que no sean atribuibles a negligencia grave del operador.
- **Responsabilidad:** El aplicativo es un medio de gestión de pago. La responsabilidad sobre daños causados a otro vehículo por el usuario, son de plena responsabilidad del cliente y se compromete a esperar al conductor del vehículo afectado para acordar el arreglo del mismo. Parquearse no se responsabiliza por daños causados a su vehículo por eventos de la naturaleza, incendio y terrorismo.
- **OBLIGACIÓN DE CUSTODIA.** Parquearse, en su calidad de operador del parqueadero, asume una obligación de custodia y vigilancia razonable sobre los vehículos estacionados durante la vigencia del servicio de mensualidad. Dicha obligación no comprende la custodia de los objetos dejados en el interior del vehículo
- **RESPONSABILIDAD DEL OPERADOR.** Parquearse responderá por los daños directos y acreditados causados a los vehículos estacionados que sean atribuibles a la acción u omisión culposa de su personal, conforme a los artículos 2341 y ss. del Código Civil y a la Ley 1480 de 2011.
- **EXONERACIÓN LIMITADA.** Parquearse no será responsable por daños causados a los vehículos en los siguientes eventos, siempre que sean debidamente acreditados: (a) Fuerza mayor o caso fortuito (art. 64 C.C.), incluyendo fenómenos naturales, inundaciones, terremotos, rayos; (b) Actos terroristas, conmoción civil, vandalismo generalizado u operaciones militares; (c) Incendio cuya causa no sea atribuible a culpa o negligencia del operador; (d) Actos de terceros ajenos al control razonable del operador, incluyendo robos a mano armada, siempre que el operador demuestre haber adoptado las medidas de seguridad exigibles conforme a los estándares del sector.
- **RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE POR DAÑOS A TERCEROS.** Los daños que el cliente cause a otros vehículos o instalaciones del parqueadero son de su exclusiva responsabilidad. El cliente se compromete a no abandonar el establecimiento sin dejar sus datos de contacto al conductor del vehículo afectado o a notificar de inmediato al personal operativo de Parquearse para que se levante el acta correspondiente.
- **Tarjeta Parquarse:** El cliente siempre debe llevar la tarjeta de ingreso al parqueadero y evitar dejarla dentro de su vehículo. En caso de pérdida deberá presentar los documentos del vehículo, que acrediten su propiedad y cancelar el valor vigente en el momento del suceso correspondiente a la reposición de la tarjeta.
- **OBJETOS EN EL INTERIOR DEL VEHÍCULO.** Parquarse NO asume responsabilidad alguna por dinero en efectivo, documentos, equipos electrónicos, joyas, artículos de valor ni ningún otro objeto dejado en el interior del vehículo. Se recomienda expresamente al cliente no dejar objetos de valor dentro del vehículo durante su permanencia en el parqueadero. Esta limitación opera incluso en casos de hurto del vehículo o apertura del mismo, salvo que se demuestre culpa grave o dolo del personal de Parquarse.

8. REGLAS DE GESTIÓN DE PLACAS Y CATEGORÍAS

8.1 Registro de Vehículos por Usuario: La suscripción es personal e intransferible. Cada usuario tiene derecho a vincular un **máximo de dos (2) placas** activas en su perfil, bajo las siguientes condiciones:

- **Mensualidad de Carro:** El usuario podrá registrar hasta dos vehículos, que pueden ser una combinación de (Carro-Carro) o (Carro-Moto).
- **Mensualidad de Moto:** El usuario podrá registrar únicamente vehículos tipo motocicleta (Moto-Moto).
- **Cambio de mensualidad de moto a carro:** Si el usuario requiere ingresar una placa de carro, pero canceló mensualidad de moto, el sistema le habilitará el pago del excedente que corresponde a la diferencia entre el valor de la mensualidad de carro y de la mensualidad de moto. Una vez cancelado este valor se efectuará el proceso de cambio de placa.

Nota: El pago del excedente por cambio de categoría de moto a carro no extiende ni modifica la fecha de vencimiento de la mensualidad vigente. El período del servicio se calcula desde la fecha del pago original de la mensualidad de moto hasta completar los treinta (30) días calendario, independientemente de la fecha en que se realice el pago del excedente. Al vencimiento de ese ciclo, la renovación se ofrecerá en la categoría de carro, salvo que el cliente ajuste su preferencia manualmente.

8.2 Restricción de Ingreso: Aunque tenga registrados dos vehículos, la mensualidad solo cubre la estancia de **un (1) vehículo a la vez**, por lo que el servicio de la mensualidad se aplica automáticamente al primer vehículo que ingrese a las instalaciones.

Si un segundo vehículo registrado ingresa mientras el primero aún está adentro, este deberá retirar una tarjeta de ingreso normal y cancelar el valor total del servicio por horas según el tiempo de permanencia antes de salir, según las tarifas vigentes en el parqueadero

Nota: Para que el segundo vehículo pueda hacer uso de la mensualidad, el primero debe haber registrado su salida exitosa del sistema. De lo contrario, el sistema detectará que el cupo sigue ocupado. Adicionalmente se le recuerda que la mensualidad es personal y no compartida, cualquier uso indebido será revisado y verificado de acuerdo a lo establecido en este documento, en el numeral **6. Bloqueo de Productos**

8.3 Vigencia y Días de Gracia: El servicio se rige por una **vigencia estricta de 30 días calendario**. El aplicativo no contempla días de gracia; al cumplirse el día 30, el acceso será suspendido automáticamente como cliente mensual en la sede correspondiente si no se ha procesado el pago de la renovación.

8.4 Política de Cambio de Placas: Se permite realizar máximo **un (1) cambio de placa por mes**. Este cambio deberá efectuarlo el cliente directamente desde el aplicativo.

8.5 Cambio de Categoría y Cobro de Excedentes: Si un usuario con una mensualidad activa de **Moto** desea registrar o ingresar con un **Carro**, el sistema aplicará las siguientes reglas:

- **Ajuste de Tarifa:** Se generará un cobro inmediato por la **diferencia de precio** entre la tarifa de moto y la de carro.

- **Vigencia:** Este excedente no extiende la fecha de vencimiento. El pago de la diferencia solo otorga el derecho de registro del vehículo hasta completar el ciclo de 30 días originalmente contratado.
- **Renovación:** Al finalizar el ciclo actual, el sistema ofrecerá la renovación basada en la última categoría utilizada, a menos que el usuario ajuste su preferencia manualmente. Con el pago del servicio se activará nuevamente la mensualidad.

9. POLÍTICA DE "CONGELAMIENTO" Y SUSPENSIÓN

- **Condiciones para solicitar congelamiento:** El usuario podrá solicitar el "congelamiento" de la mensualidad pagada, siempre y cuando el período a solicitar sea como mínimo de 13 días.
- Debe solicitarse con al menos 24 horas de antelación a través del aplicativo, ingresando a PQRS, indicando fecha de inicio del congelamiento y fecha de reintegro al servicio (que no debe superar dos meses a futuro).
- El usuario debe estar seguro de las fechas seleccionadas, ya que una vez proceda la solicitud, el sistema no permitirá un segundo ajuste hasta la siguiente mensualidad.
- Durante el período congelado no se permitirá el ingreso del vehículo por mensualidad, pero podrá entrar con tarjeta normal y cancelar las horas del servicio que utilice.

10. MODIFICACIONES DE TARIFAS

Parquearse se reserva el derecho de ajustar las tarifas de mensualidad. Los nuevos valores serán publicados en el aplicativo y serán notificados al cliente mediante correo electrónico al registrado en el sistema. El ajuste no afectará las mensualidades ya canceladas y vigentes a la fecha de la comunicación.

11. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, VIDEOVIGILANCIA Y RECONOCIMIENTO DE PLACAS

11.1. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO. PARQUEARSE S.A.S. es la responsable del Tratamiento de los datos personales recopilados en el marco del presente servicio, de conformidad con la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y la Circular Única de la SIC.

11.2. DATOS RECOPIADOS. Para la prestación del servicio, Parquearse recopila y trata los siguientes datos personales del cliente: nombre completo, número de documento de identidad, número de celular, correo electrónico, datos del vehículo (placa, marca, modelo, color), historial de accesos al parqueadero, registros de pago e imágenes captadas por el sistema de videovigilancia y reconocimiento automático de placas

11.3. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO. Los datos personales serán tratados exclusivamente para las siguientes finalidades: (i) Gestión, administración y facturación del servicio de mensualidad; (ii) Verificación de identidad y titularidad del servicio; (iii) Control de acceso vehicular mediante reconocimiento automático de placas (ANPR/LPR); (iv) Videovigilancia del establecimiento para la seguridad de usuarios, vehículos e instalaciones; (v) Prevención, detección e investigación de fraudes, hurtos y actos ilícitos; (vi) Cumplimiento de obligaciones legales y requerimientos de autoridades competentes; (vii) Comunicaciones operativas, comerciales y de servicio al cliente.

11.4. VIDEOVIGILANCIA. El parqueadero cuenta con sistemas de videovigilancia que operan de manera continua en zonas específicas del parqueadero, accesos vehiculares y puntos de control. Las grabaciones serán conservadas por un período de tiempo, que dependerá de cada sede, salvo que sean requeridas para investigaciones en curso.

11.5. RECONOCIMIENTO DE PLACAS. El sistema de acceso vehicular realiza la lectura y reconocimiento automático de las placas de los vehículos que ingresan y salen del parqueadero, exclusivamente para el control de acceso de clientes con mensualidad activa y para la facturación del servicio por horas a terceros, de acuerdo a cada sede.

11.6. AUTORIZACIÓN. Con la adquisición de la mensualidad y/o el registro en el aplicativo, el cliente otorga su autorización expresa, previa e informada para el tratamiento de sus datos personales, incluyendo la videovigilancia y el reconocimiento de placas si aplica, para las finalidades descritas en esta cláusula, conforme al art. 9 de la Ley 1581 de 2012

11.7. DERECHOS DEL TITULAR. El cliente podrá ejercer en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, supresión u oposición (derechos ARCO) mediante solicitud escrita dirigida a Parquearse a través del módulo PQRS del aplicativo o al correo electrónico habilitado para tal efecto, publicado en www.parquearse.com. Parquearse atenderá las solicitudes dentro de los plazos establecidos en la Ley 1581 de 2012.

11.8. TRANSFERENCIA DE DATOS. Parquearse no transferirá los datos personales del cliente a terceros distintos de los operadores tecnológicos necesarios para la prestación del servicio, sin autorización previa del titular, salvo en los casos previstos en el art. 10 de la Ley 1581 de 2012. La Política completa de Tratamiento de Datos Personales de Parquearse se encuentra disponible en <https://parquearse.com/politicas/>.

12. CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA Y VALIDEZ DEL CONSENTIMIENTO DIGITAL

12.1. VALIDEZ DEL CONSENTIMIENTO DIGITAL. De conformidad con la Ley 527 de 1999 sobre comercio electrónico, los mensajes de datos, registros digitales, confirmaciones de pago y demás actos realizados a través del aplicativo digital de Parquearse tienen plena validez jurídica y fuerza vinculante como si hubieran sido efectuados por escrito en soporte físico.

12.2. MECANISMOS DE CONSENTIMIENTO. El consentimiento del cliente se entenderá válidamente prestado mediante cualquiera de los siguientes actos: (i) Activación del checkbox o clic en el botón 'Acepto los Términos y Condiciones' al momento del registro en el aplicativo; (ii) Realización del pago de la mensualidad a través de cualquier canal digital habilitado.

12.3. TRAZABILIDAD. Parquearse conservará los registros digitales que acrediten el consentimiento otorgado por el cliente (log de aceptación con fecha, hora e IP) por un período mínimo de dos (2) años, conforme al art. 12 de la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012 sobre firma electrónica.

12.4. COMPROBANTE DE PAGO. Por cada transacción realizada a través del aplicativo, el cliente recibirá un comprobante digital de pago a su correo electrónico registrado cuando sea solicitado por “Factura electrónica personalizada”, o podrá acceder a dicho comprobante dentro del aplicativo en “Historial de Pagos”. Este comprobante constituye prueba de la operación y podrá ser requerido ante Parquearse para cualquier reclamación.

13. FALLAS TECNOLÓGICAS, MANTENIMIENTOS Y CONTINGENCIAS DEL APLICATIVO

13.1. DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO. Parquearse procurará mantener el aplicativo digital disponible de manera continua. Sin embargo, la disponibilidad no está garantizada de forma absoluta, dado que puede estar sujeta a interrupciones por mantenimientos programados, actualizaciones, fallas de conectividad, caídas de plataformas de terceros (pasarelas de pago, servidores en la nube) o causas de fuerza mayor.

13.2. MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS. Parquearse comunicará al cliente con al menos veinticuatro (24) horas de anticipación los mantenimientos programados que impliquen la suspensión total o parcial del aplicativo, mediante notificación al correo electrónico registrado y/o aviso en el propio aplicativo. Durante dichos mantenimientos, el pago de la mensualidad podrá realizarse en los puntos presenciales habilitados de la sede correspondiente.

13.3. FALLAS EN PASARELAS DE PAGO. Si el sistema de pago en línea presenta fallas técnicas que impidan al cliente renovar su mensualidad antes del vencimiento, Parquearse cuenta con otros medios para recibir el pago, ya sea desde los cajeros automáticos en las sedes o desde el punto de pago manual directamente con el operador.

13.4. CANAL DE CONTINGENCIA. En caso de fallas del aplicativo, los clientes podrán acudir al punto de pago presencial de la sede correspondiente para renovar su mensualidad, realizar cambios de placa, solicitar el congelamiento u otras gestiones previstas en estos Términos y Condiciones.

13.5. EXONERACIÓN POR FALLAS DE TERCEROS. Parquearse no asumirá responsabilidad por la indisponibilidad del servicio digital cuando esta sea causada exclusivamente por fallas en redes de telecomunicaciones de operadores externos, plataformas de pago electrónico, servicios de nube de terceros u otras infraestructuras tecnológicas sobre las cuales Parquearse no tenga control directo.

14. VEHÍCULOS ABANDONADOS O EN SITUACIÓN DE PROLONGADA PERMANENCIA

14.1. DEFINICIÓN. Se considera vehículo en situación de prolongada permanencia aquel que permanezca estacionado en las instalaciones del parqueadero por un período superior a diez (10) días calendario continuos sin que el cliente haya renovado su mensualidad, haya justificado la permanencia o haya respondido a las comunicaciones de Parquearse.

14.2. PROTOCOLO DE NOTIFICACIÓN. Vencidos diez (10) días calendario desde el vencimiento de la mensualidad sin renovación ni comunicación del cliente, Parquearse enviará al menos dos (2) comunicaciones al correo electrónico y/o número de celular registrados, informando la situación e invitando al cliente a retirar el vehículo o renovar el servicio.

14.3. VEHÍCULO ABANDONADO. Si el vehículo permanece en las instalaciones por más de treinta (30) días calendario sin que el cliente haya respondido ni cancelado las sumas adeudadas, Parquearse podrá iniciar el procedimiento legal correspondiente ante las autoridades de tránsito competentes para la declaratoria de vehículo abandonado, conforme al Código Nacional de Tránsito y demás disposiciones aplicables. Los gastos de grúa, depósito y trámite legal serán de cargo exclusivo del propietario del vehículo.

15. HORARIOS, CIERRES, RESTRICCIONES OPERATIVAS Y EMERGENCIAS

15.1. HORARIO DE OPERACIÓN. Cada sede de Parquearse tendrá publicado en lugar visible y en el aplicativo el horario de operación aplicable. El servicio de mensualidad estará sujeto al horario de la sede correspondiente. Parquearse no garantiza acceso a la sede fuera del horario establecido. En caso de que un vehículo permanezca fuera del horario de servicio del parqueadero, deberá cancelar el costo establecido por Parquearse.

15.2. CIERRES TEMPORALES. En los eventos de cierre temporal de la sede por mantenimiento de las instalaciones, por orden de autoridad competente, emergencias sanitarias, desastres naturales u otras causas justificadas, Parquearse notificará al cliente con la mayor anticipación posible y ofrecerá, cuando sea factible, a través de los operadores del parqueadero.

15.3. CIERRE DEFINITIVO DE SEDE. En caso de cierre definitivo de la sede en la que el cliente tiene activa su mensualidad, Parquearse notificará y realizará el reembolso proporcional del tiempo de mensualidad no utilizado.

15.4. EMERGENCIAS. En situaciones de emergencia que requieran la evacuación del parqueadero (incendio, amenaza de bomba, fenómenos naturales u otros), el cliente deberá seguir las instrucciones del personal operativo de Parquearse. El cliente autoriza al personal de Parquearse para mover los vehículos que sea necesario desplazar para facilitar la evacuación, sin que ello genere responsabilidad para el operador por daños menores de maniobra.

15.5. RESTRICCIONES OPERATIVAS. Parquearse podrá establecer restricciones temporales de acceso por motivos de seguridad, capacidad de la sede u orden de autoridad competente. Tales restricciones serán informadas al cliente a través del personal de la sede.

16. LEY APLICABLE, SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y JURISDICCIÓN

16.1. LEY APLICABLE. Los presentes Términos y Condiciones se regirán e interpretarán de conformidad con las leyes de la República de Colombia, incluyendo sin limitación la Ley

1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor), la Ley 1581 de 2012, la Ley 527 de 1999 y el Código Civil.

16.2. SOLUCIÓN DIRECTA. Cualquier controversia, reclamación o diferencia que surja entre el cliente y Parquearse deberá intentar resolverse en primera instancia de manera directa. El cliente deberá presentar su reclamación a través del módulo PQRS del aplicativo o en el punto de atención de la sede, y Parquearse responderá dentro de los quince (15) días hábiles siguientes.

16.3. PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. Sin perjuicio de lo anterior, el cliente conserva en todo momento su derecho a presentar reclamaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en su calidad de entidad de vigilancia y control en materia de protección al consumidor, conforme al art. 56 y ss. de la Ley 1480 de 2011.

16.4. JURISDICCIÓN. Para el conocimiento y resolución de cualquier controversia que no pueda ser resuelta de manera directa ni ante la SIC, las partes se someten a la jurisdicción ordinaria de los jueces competentes del domicilio de la sede en la que el cliente tiene activa su mensualidad, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio actual o futuro.
